

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 관련 소송비용 확정 및 청구 등 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제39조에 따라 재산의 환수, 보전 및 권리의 확보 등을 위하여 필요한 경우에는 인도청구, 시효중단 등 소송업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조에 따르면 국유재산 관련 재판이 승소확정된 때에는 지체 없이 소송비용의 확정결정 신청의 조치를 취하고 집행에 착수하여야 한다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제61조에 따르면 소송비용을 상대방이 부담하도록 확정되면 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 소송비용액 확정결정을 신청하도록 되어 있다.

- 1) 1. 「소액사건심판법」에 따른 소액사건
2. 인당 소송비용이 50만원 미만으로 결정될 것으로 예상되는 경우
3. 그 밖에 송달의 어려움 등으로 신청 실익이 없을 것으로 판단되는 경우

- 1 -

따라서, 국유재산 관련 재판에서 공사가 승소한 것으로 확정된 경우에는 지체 없이 소송비용액 확정결정을 신청하고, 소송비용액이 확정된 경우에는 납부 청구 및 독촉 등을 통해 해당 비용을 회수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부에서 관리하는 국유재산에 대한 소송비용액 확정결정 신청 및 청구·독촉 등 현황²⁾을 점검한 결과

2006. 7. 3. ○○○시청으로부터 소관청내 인수한 ‘○○○○도 ◇◇시 ■■■구 ○○동 XXX-XX 외 9필지’ (답 등, 1,852㎡) 소재 국유재산의 경우 공사가 ○○○○○○개발사업조합을 상대로 제기한 손해배상³⁾ 소송인 ○○○고 등법원 XXXX나XXXX 사건의 소송 결과가 2017. 9. 7. 공사 승소 확정되었음에도 소송 관련 비용(28,715천 원)에 대하여 감사일 현재까지 소송비용액 확정결정 신청을 하지 않았고

2011. 1. 28. ○○○○○○청으로부터 용도폐지 인수받은 ‘○○○○○시 △△구 ■■동 XXX-XX’ (대, 1,549㎡) 소재 국유재산의 경우 원고 △△△이 제기한 채무부존재확인 소송에서 2020. 4. 1. 공사 승소로 확정(○○지방법원 XXXX가단XXXX)되었고, 이후 2020. 6. 10. 소송비용 5,731천 원을 원고가 납부하도록 확정(○○지방법원 XXXX가합XXXX)결정되었음에도 불구하고 소송상대방에게 소송비용액 납부 청구를 하지 않는 등

2) 2016. 1. 1.~2020. 9. 30. 기간 내 국유재산 관련 공사가 승소한 소송 중 선금금·미수금 잔액 50만 원 이상인 건을 점검

3) 환지처분 금전청산금 차액에 대한 손해배상 청구로 1심 ○○지법 XXXX가합XXXX이 공사 승으로 결정되었고, 피고가 1심에 불복하여 항소제기 하였으나 항소기각 판결

[표 13] 과 같이 ①공사가 승소한 소송에 대하여 해당법원에 소송 비용액 확정결정 신청을 하지 않은 사례가 9건(46,444천 원), ②확정된 소송비용에 대한 납부 청구·독촉 등 회수를 위한 후속 절차를 이행 하지 않은 사례가 9건(16,549천 원) 확인되었다.

[표 13] 소송비용액 확정결정 신청 및 청구 등 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순 번	구분	소 제 지	소 송 종 류	사 건 번 호	대 상 자	승소확정 (결정)일자	소 송 비 용*
--------	----	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------	-------------------

“기재 생략”

* 착수금, 성공보수 등 소송 관련 비용 합계 금액

【소관부점 의견】 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 ①국유재산 관련 소송에서 공사 승소가 확정된 9건에 대하여 즉시 소송비용액 확정결정을 신청하고, ②소송비용 액이 확정 결정된 9건에 대하여 소송비용액 납부 청구·독촉 등을 실시 하며, 향후 국유재산 소송비용 관리를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)